



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHIT2063

**INSTITUSI KELUARGA DAN UNDANG-UNDANG
PEMERINTAHAN DI MALAYSIA
SEMESTER 1 2025/2026**

SECTION EB3

Case Pitch Report

LECTURER: DR. FAHRUL IRFAN BIN ISHAK

Name	Matric No.
Damiya Aina binti Basir Abd Shammad	A23CS0220

PENGENALAN

Kes AWAI v MM [2022] 2 Shariah Law Reports 1 adalah satu kes rayuan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Kes ini melibatkan isu pengesahan lafaz cerai takliq yang didakwa telah dilafazkan oleh suami di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Pengakiman kes ini diputuskan oleh Yang Arif Abdul Halim Abdullah SHHJC pada 29 September 2021.

Kes ini penting dalam konteks Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia kerana ia menyentuh beberapa aspek utama, antaranya isu bidang kuasa mahkamah, pengesahan lafaz takliq, ketelitian prosedur perbicaraan serta kepentingan fakta yang tepat dalam sesuatu penghakiman. Keputusan kes ini turut memberi impak besar terhadap keadilan dalam kes-kes perceraian, khususnya apabila melibatkan lafaz cerai yang dibuat di luar mahkamah.

LATAR BELAKANG KES

Perayu dan responden telah berkahwin pada 8 Mac 2002 dan sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan sembilan orang anak. Kemudian, hubungan rumah tangga pasangan ini mengalami konflik sehingga responder memfailkan satu tuntutan bagi pengesahan lafaz cerai takliq yang didakwa telah dilafazkan oleh perayu.

Responden mendakwa bahawa pada 18 Mac 2019, perayu telah melafazkan cerai secara takliq dengan syarat tertentu iaitu sekiranya perayu berjumpa atau berhubung secara sengaja dengan seorang wanita tertentu, maka akan jatuh talak satu terhadap responden. Responden kemudiannya mendakwa bahawa perayu telah melanggar syarat takliq tersebut pada 19 Ogos 2020.

Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur telah membenarkan tuntutan responden dan mensabitkan bahawa lafaz takliq tersebut adalah sah serta telah menjatuhkan talak satu terhadap responden. Namun, perayu telah mengemukakan rayuan ke Mahkamah Syariah Tinggi Shah Alam kerana tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut.

ISU-ISU UNDANG-UNDANG

Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini perlu menentukan beberapa isu undang-undang utama iaitu:

- [1] sama ada Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes ini berdasarkan status permastautin pihak-pihak.
- [2] sama ada hakim bicara telah terkhilaf apabila meneruskan perbicaraan tanpa menyemak pengesahan Surat Akaun Mastautin yang dikemukakan oleh responden.
- [3] sama ada wujud percanggahan fakta berkaitan tarikh lafaz takliq iaitu sama ada lafaz tersebut dibuat pada Mac 2018 atau Mac 2019.
- [4] sama ada hakim bicara telah terkhilaf apabila mengambil kira lafaz uyang disebut oleh responden selaku isteri dalam menentukan pengesahan lafaz cerai takliq tersebut.

PRINSIP UNDANG-UNDANG DAN PERUNTUKAN BERKAITAN

Dalam memutuskan kes ini, Mahkamah telah merujuk kepada beberapa peruntukan undang-undang penting di bawah Undang-Undang Keluarga Islam di Selangor.

Antara peruntukan utama ialah Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan mengenai pengesahan lafaz takliq yang dibuat di luar mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga merujuk kepada Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar rayuan.

Mahkamah turut merujuk kepada Seksyen 2 dan Seksyen 4 EUUKIS 2003 yang mentakrifkan konsep pemastautinan dan skop pemakaian enakmen tersebut. Dari sudut Hukum Syarak, prinsip bahawa lafaz talak adalah hak mutlak suami dan pengakuan suami (ikrar) mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi turut diambil kira oleh Mahkamah.

HUJAHAN PIHAK PERAYU DAN RESPONDEN

Perayu berhujah bahawa hakim bicara telah melakukan kesilapan dari segi fakta dan undang-undang. Antaranya, perayu mendakwa bahawa Mahkamah Rendah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa yang betul kerana isu pemastautin. Perayu juga berhujah bahawa perbicaraan dijalankan secara tergesa-gesa tanpa memberi peluang untuk memfailkan penyata pembelaan secara bertulis.

Selain itu, perayu menegaskan bahawa lafaz takliq tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dan tidak sepenuhnya sedar serta terdapat percanggahan ketara mengenai tarikh lafaz takliq yang direkodkan dalam penghakiman.

Sebaliknya, responden menegaskan bahawa lafaz takliq tersebut sememangnya telah dibuat oleh perayu dan memenuhi syarat sah lafaz cerai. Responden juga berpendirian bahawa Mahkamah Rendah Syariah mempunyai bidang kuasa berdasarkan dokumen pemastautinan yang dikemukakan.

KEPUTUSAN MAHKAMAH

Mahkamah Tinggi Syariah telah membenarkan rayuan perayu setelah meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak. Mahkamah mendapati wujud beberapa kelemahan dan ketidakselarasan dalam penghakiman Mahkamah Rendah Syariah terutamanya berkaitan percanggahan tarikh lafaz takliq dan cara perbicaraan dikendalikan.

Mahkamah berpendapat bahawa pendekatan bicara hakim yang terlalu tergesa-gesa boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak. Oleh itu, Mahkamah Tinggi Syariah telah membatalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah dan memaklumkan supaya kes ini dibicarakan semula di hadapan hakim yang lain.

ANALISIS KRITIS

Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini adalah wajar kerana ia menekankan kepentingan ketelitian dalam kes-kes yang melibatkan lafaz cerai. Percanggahan fakta khususnya berkaitan tarikh lafaz boleh memberi kesan besar terhadap pengesahan sesuatu penghakiman dan status perkahwinan.

Sebagai pandangan alternatif, mahkamah boleh mempertimbangkan penggunaan kaedah sulh atau kaunseling keluarga sebelum perbicaraan penuh dijalankan, bagi mengurangkan konflik dan memastikan penyelesaian yang lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kes AWAI v MM [2022] 2 SHLR 1 merupakan satu rujukan penting dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Kes ini menegaskan bahawa pengesahan lafaz cerai takliq memerlukan penelitian yang teliti dari segi fakta, undang-undang dan prosedur. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah memperlihatkan usaha mahkamah dalam memastikan keadilan ditegakkan dan hak semua pihak dilindungi.

RUJUKAN

[1] *AWAI v MM* [2022] 2 Shariah Law Reports 1 (Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam).

<https://www.lexisnexis.com%5C%3E>